

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

S návrhem Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v částech, které vymezují akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice, nesouhlasím. Jako občan trvale bydlící v dotčeném území uplatňuji následující připomínky a žádám, aby k nim bylo přihlédnuto.

Odůvodnění námitek:

1. Zjednodušený režim ohrožuje práva obyvatel

Námítkou je, že akcelerační režim podle RED III není možné aplikovat na lokalitu, kde existují prokázané konflikty s obyvatelstvem, krajinou a biotopem. Účelem RED III je urychlit výstavbu OZE v lokalitách, kde jsou střety minimální. V případě AOV 51, 62 a 63 však dokumentace dokládá existenci závažných střetů. Aplikací akceleračního režimu by došlo k oslabení posuzování těchto střetů a porušení principu prevence.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); čl. 191 SFEU; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

2. Návrh nepřihlíží k místním znalostem

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřihlíží k místním znalostem obyvatel a obcí, které dlouhodobě sledují stav krajiny i biotopů. Místní obyvatelé znají krajinu, migrační trasy zvěře, hnízdiště dravců, ale také větrné a hlukové podmínky. Pokud jsou tyto znalosti přehlíženy, výsledné rozhodnutí o akceleračních oblastech postrádá důležitý informační vstup.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); princip součinnosti.

3. Metodika průzkumů neodpovídá citlivosti území

Nesouhlasím s tím, že metodika biologických průzkumů neodpovídá citlivosti území a obvyklým standardům pro lokality VTE. V citlivém území s výskytem chráněných druhů by průzkumy měly mít rozsah několika sezón, využívat moderní metody (detektory netopýrů, telemetrie, opakovaná zimní pozorování) a krýt všechna riziková období. Dokumentace tento standard nepotvrzuje.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

4. Klíčové problémy jsou odloženy do navazujících řízení

Nesouhlasím s tím, že řada zásadních problémů je odložena až do dalších povolenacích řízení. Dokumentace sama připouští potřebu dalších hlukových studií, biologických průzkumů, monitoringů mortality nebo řešení flicker efektu až v budoucnu. To

potvrzuje, že současný návrh nemá dostatečně vyhodnocené dopady a není dostatečně připraven pro akcelerační režim.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); správní řád č. 500/2004 Sb.; princip předběžné opatrnosti.

5. Centralizace rozhodování oslabuje obce

Nesouhlasím s centralizací rozhodování, ke které vede zařazení lokality do akceleračního režimu. Akcelerační režim přesouvá rozhodovací pravomoci ze samospráv blíže k centrální úrovni. To je v rozporu se zásadou subsidiarity a oslabuje odpovědnost obcí za jejich území.

Právní podklad: Princip subsidiarity; čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

6. Dlouhodobé psychické dopady nejsou zohledněny

Nesouhlasím s tím, že návrh nezohledňuje dlouhodobé psychické dopady života v blízkosti rozsáhlého větrného parku. Vedle hluku a flicker efektu hraje roli také tzv. „pocit ohrožení“ z trvale viditelných obřích staveb na horizontu. Mezinárodní přehledy popisují, že u obyvatel v blízkosti větrných parků se zvyšuje míra subjektivního obtěžování. Návrh tento aspekt zcela přehlíží.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

7. Mitigační opatření jsou jen pojistka, ne řešení

Nesouhlasím s tím, aby jako hlavní ochranná opatření byla uváděna mitigační opatření (např. odstávky), aniž by byl řešen samotný výběr lokality. Mitigační opatření, jako jsou odstávky turbín v citlivých obdobích, mají smysl jako doplněk. Nemohou ale legitimizovat samotné umístění VTE do konfliktní lokality. Pokud je již ve fázi územního plánu zjevné, že je lokalita konfliktní, je třeba jí se vyhnout, ne počítat s dodatečným omezováním provozu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

8. Charakter regionu nelze měnit bez veřejné debaty

Mám za to, že navržené akcelerační oblasti představují nepřípustnou industrializaci venkovské krajiny bez patřičné veřejné debaty. Vymezením tří akceleračních oblastí přímo nad obcemi se zásadním způsobem mění charakter území, ve kterém lidé žijí. Tento posun od venkovské krajiny k energeticko-průmyslové krajině přitom nikdy nebyl předmětem otevřené veřejné debaty s obyvateli a dotčenými obcemi.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

9. Akcelerační režim ohrožuje populace chráněných druhů

Nesouhlasím s tím, aby akcelerační režim omezil možnost individuálního posouzení vlivů na chráněné druhy a jejich populace. Pro řadu chráněných druhů ptáků a netopýrů má i ztráta několika jedinců ročně populačně významné důsledky. Akcelerační režim však standardní biologická hodnocení omezuje, čímž se zvyšuje riziko nezvratných škod na populacích druhů, které u nás chráníme.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 49 a § 50); směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

10. Psychologický tlak z dominantní vertikály

Námítku směřuji proti tomu, že VTE v navrženém umístění budou tvořit dominantní vertikální prvky, které psychologicky tíží obyvatele dotčených obcí. Studie krajinného rázu opakovaně dokládají, že stavby v dominantní vrcholové poloze a v nepřiměřeném měřítku vyvolávají dlouhodobý pocit narušení bezpečí a domova. Návrh tento aspekt nedostatečně vyhodnocuje, ačkoli by měl být klíčový pro místa s trvalým bydlením.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip předběžné opatrnosti.

11. Chybí interakce s dálnicí D20 a vedením VVN

Nesouhlasím s tím, že kumulativní vlivy AO s plánovanou dálnicí D20 a vedením VVN nebyly v dokumentaci komplexně vyhodnoceny. Region jižního Plzeňska čekají souběžně významné zásahy: dálnice D20, posílené vedení VVN a tři akcelerační oblasti pro VTE. Tyto stavby budou působit společně na krajinu, zvěř, ovzduší i kvalitu života. Bez analýzy společných vlivů nelze tvrdit, že jsou jednotlivé záměry udržitelné.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; § 18 stavebního zákona.

Závěrem podotýkám, že považuji vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice za nepřiměřený zásah do našeho regionu, a žádám o jejich vypuštění z návrhu.

V dne

Podpis: